ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
оказания платных образовательных услуг

Российская Федерация, г. Ейск **в редакции от 11 марта 2026 г.**

Настоящая оферта – официальное предложение ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КУЛИЕВА ЭЛЬМАРА ВАЛЕРЬЕВИЧА (ИНН 236101066701, ОГРНИП 325237500554820), действующего под коммерческим обозначением «CoolChess» заключить с любым физическим лицом договор на оказание платных образовательных услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1. **Общие положения**

Исполнитель — индивидуальный предприниматель Кулиев Эльмар Валерьевич (ИНН 236101066701, ОГРНИП 325237500554820).
Заказчик — ученик, желающий улучшить свои знания и навыки в области игры в шахматы, или его законный представитель, осуществивший акцепт оферты и являющийся, таким образом, Заказчиком услуг Исполнителя по заключенной Оферте.
Ученик — физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в интересах которого (которым) акцептована Оферта.
Тренер — лицо, непосредственно оказывающее образовательные услуги Ученику в виде занятий в группах и/или индивидуально.
Заявка — должным образом оформленный запрос Заказчика на получение образовательных услуг, выбранных на Сайте Исполнителя.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, осуществленное в соответствии с положениями раздела 3 Оферты.
Образовательные услуги — оказываемые Исполнителем услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых в области игры в шахматы (лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01218-23/04245470) в виде:
- абонементов на занятия в группах и/или индивидуально с тренером,
- разовых индивидуальных и/или групповых занятий с тренером,
в зависимости от предложений Исполнителя, установленных прейскурантом, действующим на дату акцепта Заказчиком Оферты.
Сайт — веб-сайт https://coolchess.ru, https://coolchess.s20.online/ — открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс, размещенный в сети Интернет, посредством которого обеспечивается отображение информации об образовательных услугах Исполнителя, программах, стоимости, сроках оказания и других необходимых данных и информации.
Платформа Зум — автоматизированная система проведения обучения в интерактивном режиме прямых трансляций, используемая Исполнителем для проведения занятий в группах и/или индивидуально с тренером, исключительные права на которую принадлежат третьему лицу (https://www.zoom.com/).
Занятие с тренером (Занятие) — личная или групповая беседа, направленная на передачу теоретической информации Ученику с практической отработкой полученных знаний и навыков посредством интернет-вещания по определённой теме в области игры в шахматы.
Разовое занятие с тренером (Разовое занятие) — однократное платное посещение Занятия с тренером.
Пробное занятие с Тренером — первое платное посещение Занятия с тренером.

Абонемент — единовременная оплата с предоставлением скидки определенного количества Занятий с тренером, которые могут быть проведены в течение определенного Исполнителем промежутка времени.
Срок действия абонемента — период, определенный Исполнителем, в течение которого Ученик имеет право на посещение занятий с тренером.

Все остальные термины, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

2. Предмет Договора

2.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги (далее – Услуги) на Платформе в соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком Занятием с тренером / Абонементом, а также стоимостью и сроками их проведения, опубликованными на Сайте Исполнителя.
2.2. Заказчик производит оплату и получает в соответствии с выбранным Занятием с тренером / Абонементом оказываемые исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.3. Услуга предоставляется путем предоставления Ученику доступа в личный кабинет на Платформе.

3. Акцепт оферты и порядок оплаты

3.1. Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты Услуг Исполнителя от лица Заказчика.

Что такое акцепт?
Акцепт – это принятие договора.
Договор не обязательно должен быть подписан Заказчиком, он может быть принят посредством оплаты услуг.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
3.3. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями настоящей Оферты.
3.4. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, а также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.
3.5. Заключение настоящего Договора осуществляется путем совершения Заказчиком последовательно следующих действий (акцепт публичной оферты):

3.5.1. Заказчик на Сайте выбирает Занятие с тренером / Абонемент.
3.5.2. В специальных графах формы заказа Услуги вводит свое имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона. Заказчик полностью несет ответственность за правильность и достоверность указанных контактных данных, поскольку по указанным контактным данным будет производиться обмен информацией.
3.5.3. Знакомится с текстом настоящей публичной оферты и, в случае полного и безоговорочного согласия с ней, проставляет галочку в соответствующем чекбоксе и производит оплату.

3.6. После произведенной оплаты, на указанный Заказчиком электронным адрес, Исполнитель направляет подтверждение оплаты. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента оплаты услуг Заказчиком.
3.7. Оплата Услуг по настоящей Оферте осуществляется на основе 100% оплаты и в порядке, установленном настоящей Офертой.
3.8. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя.

3.9. Оплата Услуг может осуществляться:

- путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящей Оферте;
- путем использования платежного сервиса, представленного на Сайте Исполнителя.

4. Стоимость Услуг

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя, подлежащих оплате Заказчиком, определяется в соответствии с перечнем цен, приведенным на Сайте Исполнителя.

4.2. Все расчеты по Оферте производятся в рублях РФ.

4.3. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Услуг с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента получения денежных средств от Заказчика либо отказаться от исполнения обязательств по Оферте в одностороннем порядке.

4.5. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки на стоимость оказываемых услуг при покупке Абонемента, о чем размещает информацию на Сайте.

5. Условия и порядок предоставления услуг

5.1. Услуги оказываются Исполнителем дистанционно — при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет. После проведения оплаты Ученик совместно с Исполнителем определяет дату проведения Занятия / Занятий с тренером.

5.2. Для проведения Занятия с тренером Ученику направляется ссылка и пароль для доступа на Платформу.

5.3. Услуги в виде индивидуального Занятия с тренером по настоящей Оферте считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме с момента начала проведения беседы на Платформе Зум между Учеником и Тренером в назначенное время и дату.

5.4. Услуги в виде группового Занятия с тренером по настоящей Оферте считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме с момента начала проведения беседы на Платформе Зум в назначенное время и дату, независимо от посещения Занятия конкретным Учеником.

5.5. В случае пропуска индивидуального Занятия с тренером Исполнитель вправе перенести Занятие на другую дату и время в случае уведомления об этом Исполнителя не менее, чем за 2 часа до начала Занятия с тренером.

5.6. Перенос группового Занятия с тренером может быть осуществлен только по инициативе Исполнителя.

5.7. При покупке Абонемента Исполнитель предоставляет Заказчику скидку при условии использования всех предусмотренных Абонементом Занятий. Размер скидки зависит от количества предусмотренных Абонементом Занятий.

6. Права и обязанности Исполнителя

<u>6.1. Исполнитель обязуется:</u>

6.1.1. обеспечить исполнение своих обязательств перед Учеником на условиях, установленных настоящей Офертой, и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.1.2. отказаться от исполнения своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»).

6.1.3. сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Ученика.

6.1.4. не распространять (не публиковать, не размещать в общедоступных источниках, не доводить до всеобщего сведения, не передавать или не перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях видео Ученика, полученные в процессе оказания Услуг, без предварительного согласия.

<u>6.2. Исполнитель имеет право:</u>

6.2.1. Вносить изменения в настоящую Оферту без уведомления Заказчика;
6.2.2. Вносить изменения в программу Занятий.

6.3. Исполнитель не несет ответственности:

6.3.1. За несоблюдение Учеником правил подключения и пользования сервисами;
6.3.2. За отсутствие у Ученика необходимых технических средств и условий для пользования сервисами;
6.3.3. За несвоевременное получение Учеником информации, связанной с настоящей Офертой;
6.3.4. В связи с проблемами сети Интернет или работой компьютера Ученика;
6.3.5. За ошибки Заказчика, допущенные при совершении платежей или в связи с задержкой или неверным заполнением реквизитов Исполнителя.

7. Права и обязанности Заказчика (Ученика).

7.1. Заказчик (Ученик) обязуется:

7.1.1. До момента оформления Заявки — ознакомиться с содержанием и условиями Оферты, с существенной информацией о составе, сроках и порядке оказания услуг;
7.1.2. Сообщить Исполнителю все данные, необходимые для идентификации и достаточные для исполнения обязательств Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты;
7.1.3. Самостоятельно контролировать наличие изменений в Оферте, размещенной на Сайте Исполнителя,;
7.1.4. Соблюдать условия, установленные в настоящей Оферте, а также иные условия, указанные на Сайте Исполнителя.

7.2. Заказчик (Ученик) имеет право:

7.2.1. Получить услуги в соответствии с условиями Договора.
7.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8. Персональные данные

8.1. Заказчик добровольно предоставляет Исполнителю свои персональные данные (далее – ПД):
- фамилию, имя Заказчика (Ученика);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты.

8.2. Указанные данные необходимы для организации и оказания Услуг в рамках Оферты. ПД Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

8.3. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика, включая:
- сбор,
- хранение,
- систематизацию,
- использование,
- распространение,
- накопление,
- хранение,
- уточнение (обновление, изменение),
- обезличивание,
- блокирование,
- уничтожение ПД.

8.4. Предоставляя свои ПД Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях:
- выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках Оферты,

- продвижения Исполнителем товаров и услуг,
- клиентской поддержки,
- контроля удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем.

8.5. Оставляя Исполнителю отзывы (в любой форме), Заказчик дает согласие на использование Исполнителем этих отзывов с целью продвижения и рекламы своих услуг.
8.6. ПД Заказчика передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет»;
8.7. ПД Заказчика могут быть переданы третьим лицам для реализации целей, указанных в настоящей Оферте.

9. Порядок изменения и расторжения настоящей Оферты

9.1. Расторжение Договора производится в письменной форме путем направления Заказчиком соответствующего заявления на электронную почту **coolchess_online@mail.ru** с электронной почты, указанной при оформлении Заявки.
9.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика до начала разового Занятия с тренером / первого Занятия с тренером из Абонемента, денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты Услуг, возвращаются в полном объеме за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя. Фактически понесенные расходы на стороне Исполнителя возникают в случае отказа от Договора менее, чем за 2 часа до начала Занятия с тренером.
9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика после начала разового Занятия с тренером, денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты Услуг, не возвращаются на основании п. п. 5.3.- 5.5. настоящей Оферты.
9.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика после начала пользования Абонементом, сумма к возврату на основании п.п. 5.3.-5.5, 5.7. настоящей Оферты определяется пропорционально количеству не использованных по Абонементу Занятий по формуле:

СВ = ОС – (КЗ * СРЗ) - ФР, где

СВ – сумма к возврату;
ОС – общая стоимость Абонемента;
КЗ – количество посещенных индивидуальных Занятий / проведенных групповых Занятий по Абонементу;
СРЗ – стоимость разового Занятия по прайсу Исполнителя на Сайте.
ФР – фактически понесенные расходы Исполнителя в связи с отказом от Договора менее, чем за 2 часа до начала Занятия с тренером.

9.5.Рассмотрение заявления Заказчика о расторжении Оферты и возврат производится в течение 10 календарных дней со дня получения Исполнителем письменного заявления Заказчика о расторжении настоящей Оферты.

10. Конфиденциальность

10.1. Любая полученная в результате исполнения Оферты информация (включая, но не ограничиваясь, информацию о коммерческой деятельности любой из сторон, технологиях, решениях) является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.2. Стороны признают, что комплекс электронных материалов Исполнителя (конспекты, памятки), доступ к которым получает Заказчик / Ученик, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и содержат конфиденциальную информацию, позволяющую Исполнителю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
10.3. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте Исполнителя, имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной

информации и изображений преследуется вплоть до привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.4. Все электронные материалы Исполнителя (конспекты, памятки), предоставляемые Ученику в рамках Услуг по Оферте, имеют законного правообладателя и охраняются законом. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется вплоть до привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.5. Заказчик (Ученик) не вправе воспроизводить (включая, но не ограничиваясь, дублирование, тиражирование или размножение иным образом), а также распространять любым способом путем реализации размноженных материальных носителей среди третьих лиц (потребителей, осуществляющих функциональное использование), в том числе распространять внутри компьютерной сети или осуществлять электронную рассылку полученной от Исполнителя методической литературы, видеозаписей и аудиозаписей (как в целом, так и частично) в отсутствие письменного разрешения с его стороны.
10.6. Заказчик (Ученик) не вправе передавать доступ (уникальный логин, пароль) к своей учетной записи на онлайн-платформе третьим лицам как безвозмездно, так и за плату.
10.7. Если Заказчик выступает законным представителем Ученика, он вправе передать доступ к учетной записи на Платформе исключительно Ученику, в интересах которого выступает Заказчик.

11. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящей Оферты стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае нарушения Заказчиком (Учеником) п. 10.5, 10.6. настоящей Оферты, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком (Учеником) штрафа в размере 200 000 рублей за каждый факт нарушения.
11.3. Претензии направляются в виде скан-копии документа на электронные адреса сторон.
11.4. В претензии обязательно должны содержаться:
- требования,
-обоснование требований,
- документы, подтверждающие оплату.
11.5. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
11.6. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в суд согласно законодательству Российской Федерации.
11.7. В случае, если Заказчиком по настоящему договору выступает физическое лицо, являющееся потребителем в рамках Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», спор, инициированный Заказчиком, подлежит рассмотрению согласно ч. 7 ст. 29 ГПК РФ по выбору Заказчика по месту нахождения Исполнителя или по месту жительства или месту пребывания Заказчика.
11.8. В случае, если Заказчиком по настоящему договору выступает индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
11.9. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Реквизиты Исполнителя:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУЛИЕВ ЭЛЬМАР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ИНН 236101066701
ОГРНИП 325237500554820

coolchess_online@mail.ru

Банковские реквизиты:

Расчётный счёт
40802810820000857617

Наименование банка
ООО "Банк Точка"

БИК банка
044525104

ИНН банка
9721194461

Корреспондентский счёт
30101810745374525104

Юридический адрес банка
109044, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д.11, помещ. 7Н